GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 25/2025

Belo Horizonte, 05 de junho de 2025.

Assunto: Análise técnica da conveniência e oportunidade da instituição, por meio de lei estadual, do direito ao abono previsto no § 2º do art. 26 da Lei Federal nº 14.113/2020, incluindo os critérios regulamentadores para o seu pagamento.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota técnica visa subsidiar juridicamente a decisão administrativa e legislativa quanto à **instituição de abono aos profissionais da educação básica**, utilizando-se dos recursos do Fundeb excedentes ao limite mínimo de 70% estabelecido no art. 26 da Lei nº 14.113/2020.

A demanda de análise foi encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, por meio do Ofício AGE/GAB/ASSGAB nº. 632/2025, no qual cita o Ofício n° 9920/2025 (113376446), proveniente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que se refere à decisão sobre o Processo nº 1119743, no âmbito do qual os Exmos. Srs. Conselheiros da Primeira Câmara do TCE acordaram, dentre outros apontamentos em "*determinar ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que adote providências para a instituição por meio de lei estadual referente ao direito ao abono previsto no § 2º do art. 26 da Lei Federal n. 14.113/2020, contendo os critérios regulamentadores do pagamento*".

2. DA ANÁLISE

A possibilidade de concessão de abono aos profissionais da educação básica está disposta no § 2º do art. 26 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que é a lei que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências.

> *Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º Os recursos oriundos do Fundeb, **para atingir o mínimo de 70% (setenta por cento)** dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, **poderão** ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial.(grifo nosso)*

Como pode ser observado no normativo, é facultado ao Poder Executivo, para que seja cumprido o mínimo de aplicação (70%) dos recursos do Fundeb para remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, aplicar recursos para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono,

aumento de salário, atualização ou correção salarial.

Considerando que em 2024, conforme Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, constante do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO - 6º bimestre de 2024, o **Estado de Minas Gerais, aplicou para esta finalidade R$11.531.507.638,80, totalizando 92,53%** e que de acordo com o **RREO - 2º bimestre de 2025, já aplicou RR3.517.413.364,66, representando um percentual de aplicação de 75,36%**, ambos **acima do limite mínimo exigido, temos que o Governo tem conseguindo cumprir o disposto no Art. 26 da Lei Federal nº 14.113/2020.**

Assim, podemos dizer que do ponto de vista legal, não há uma exigência de que o Estado, autorize a concessão do abono, sendo discricionário ao gestor a concessão do benefício.

Sobre a oportunidade de concessão deste beneficio, é preciso considerar que o mesmo **acarretará em incremento de despesas e logo em impacto orçamentário e financeiro**, mesmo que apenas no exercício em que o benefício for concedido.

E como é sabido, o Estado de Minas Gerais enfrenta um delicado cenário fiscal e financeiro, inclusive com a edição de um decreto de contingenciamento de despesas, necessário para buscar o equilíbrio das contas públicas.

Ademais, temos a questão do potencial impacto no índice de Despesa de Pessoal Total - DTP, que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

> *Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:*
>
> *(...)*
>
> *II - Estados: 60% (sessenta por cento);*
>
> *(...)*
>
> *Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:*
>
> *(...)*
>
> *II - na esfera estadual:*
>
> *(...)*
>
> *c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;*
>
> *Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.*
>
> *Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:*
>
> *I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;*
>
> *II - criação de cargo, emprego ou função;*
>
> *III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;*
>
> *IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;*
>
> *V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.*

No presente o momento o Estado conseguiu reduzir a participação da sua despesa de pessoal em relação a Receita Corrente Liquida, atingindo o patamar de 48,81% no 1º Quadrimestre de 2025, abaixo do limite

máximo, mas ainda acima do limite prudencial, o que acarreta nas vedações citadas do art. 22 da mesma LRF e **cautela quando a autorização de despesas que possam impactar o referido índice**.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR considera, do ponto de vista orçamentário e fiscal, temerária a concessão do abono aos profissionais da educação, considerando que atualmente os recursos do Fundeb já estão quase em sua integralidade sendo aplicados na atual folha de pessoal dos profissionais da educação, que a concessão do benefício deverá acarretar em impacto orçamentário e financeiro e também que pode, caso seja considerada dentro do limite de pessoal, impacto, mesmo que pontual o índice previsto na LRF. Considerando que as competências da Subsecretária se limitam a tal entendimento, é importante que a Secretaria de Estado de Educação e a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Seplag também se manifestem sobre o tema sob demais aspectos.

Felipe Magno Parreiras de Sousa

Subsecretario de Planejamento e Orçamento - SPLOR

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 05/06/2025, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **115359334** e o código CRC **3126C7AF**.

Referência: Processo nº 1630.01.0001215/2025-82 SEI nº 115359334